



CONTENIDO WEB – CONSTIVAL

SERVICIO 1:

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S.)

• Crea tu SAS en Ecuador de forma sencilla y digital

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es la opción ideal para emprendedores y empresas que buscan flexibilidad, responsabilidad limitada y constitución simplificada sin capital mínimo. En CONSTIVAL, expertos en derecho societario, le guiamos en cada paso para obtener su personalidad jurídica en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), incluyendo opción electrónica. ¡Empiece su negocio con solidez legal!

• Ventajas clave

- Constitución 100% electrónica
- Capital mínimo flexible
- Administración simplificada
- Obtén RUC en el mismo proceso

• Inclusión del servicio

- Asesoría inicial personalizada
- Reserva de denominación
- Elaboración de estatutos
- Nombramientos
- Inscripción
- Obtención de RUC
- Verificación de cumplimiento normativo
- Entrega de documentación societaria

• Procedimiento

Paso 1: consulta y asesoría inicial

- Evaluación de viabilidad de tu negocio
- Definición del objeto social
- Asesoramiento sobre estructura societaria
- Orientación fiscal y tributaria

Paso 2: reserva de denominación

- Búsqueda de disponibilidad del nombre comercial





- Confirmación de unicidad del nombre

Paso 3: preparación de documentos

- Redacción del acta constitutiva o contrato unilateral
- Inclusión de estatutos sociales
- Identificación de accionistas y representante legal
- Definición de estructura administrativa

Paso 4: inscripción en registro de sociedades

- Envío de documentación a la superintendencia de compañías
- Revisión de requisitos legales
- Inscripción en el registro de sociedades

Paso 5: obtención de ruc y documentos finales

- Integración automática con el servicio de rentas internas
- Asignación de registro único de contribuyentes (ruc)
- Entrega de certificados de constitución
- Disponibilidad de constancias para trámites posteriores

Plazo Total Estimado: 2-3 días (No incluye el tiempo que tarde el cliente en convocarse o en tomar la decisión de constitución).

Requisitos

1. Accionistas (cédula o pasaporte)
2. Denominación Social
3. Domicilio Principal (planilla de servicio básico)
4. Capital Social
5. Objeto Social (explicación de tallada)
6. Representante Legal (cédula o pasaporte)
7. Firma archivo p12

Precios

Tipo	1	2 -3	4 -6	7 o más
Creación S.A.S.	\$149 más IVA	\$179 más IVA	\$219 más IVA	\$249 más IVA





Preguntas frecuentes

¿Qué es una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)?

La SAS es una forma societaria flexible creada por la Ley de Compañías, ideal para emprendedores. Se constituye mediante documento privado, con responsabilidad limitada de accionistas hasta su aporte. No requiere capital mínimo ni órganos complejos obligatorios.

¿Cuál es la diferencia entre S.A.S. y otras sociedades?

La S.A.S. es una sociedad de capitales mercantil por naturaleza, más flexible que las sociedades anónimas y compañías limitadas. No requiere capital mínimo, permite administración simplificada y constitución más rápida. Es ideal para emprendimientos y pequeñas empresas.

¿Puedo constituir una S.A.S. siendo extranjero?

Sí. Pueden ser accionistas personas naturales extranjeras o personas jurídicas del exterior. Se requiere documentación adicional (certificación de existencia legal en país de origen, identificación de socios/accionistas).

¿Cuánto capital mínimo necesito?

No existe capital mínimo legal. Puedes constituir desde \$1 en acciones. El monto lo define libremente en tu acta constitutiva.

¿Quién es el representante legal?

Es la persona que tiene poder para obligar a la sociedad ante terceros. Puede ser uno de los accionistas o una persona designada por ellos. Durará máximo 5 años, pero puede ser indefinidamente reelegida.

¿Obtengo RUC automáticamente?

Sí. Tras la inscripción en el Registro de Sociedades, la Superintendencia remite los datos al Servicio de Rentas Internas, que genera automáticamente tu RUC.

¿La S.A.S. puede cambiar a otro tipo de sociedad?

Sí, mediante reforma estatutaria. Se requiere acuerdo de accionistas e inscripción ante SCVS.

¿Puedo constituir SAS con aportes en especie (no dinero)?

Sí, numerario o especies (bienes muebles/inmuebles), salvo inmuebles que requieran escritura pública. Detalle valor y descripción en el documento constitutivo. Revisamos viabilidad para inscripción SCVS.

¿Es posible tener un solo accionista?

Sí. Una S.A.S. puede constituirse con una sola persona, no existe límite mínimo de accionistas.

¿Cuál es el plazo máximo para la constitución?





CONSTIVAL

Tu socio legal empresarial

Con CONSTIVAL, entre 2 a 3 días hábiles desde que nos entreguen todos los requisitos.

¿Puedo cesionar acciones inmediatamente después de constituir?

Sí, libremente salvo restricciones estatutarias.

SERVICIO 2:

REFORMA DE ESTATUTOS CORPORATIVOS EN ECUADOR

Moderniza tu empresa adaptando tus estatutos a nuevas realidades empresariales

En CONSTIVAL entendemos que el crecimiento empresarial requiere cambios. Ya sea que necesites modificar el objeto social, cambiar de domicilio, actualizar la estructura administrativa o transformar tu forma jurídica, contamos con el expertise para guiarte en cada paso del proceso normativo, asegurando que tu reforma sea válida, oportunamente inscrita y libre de complicaciones.

Ventajas clave

1. Asesoría Especializada por Tipo de Sociedad

No es lo mismo reformar una SAS que una Sociedad Anónima. Cada forma jurídica tiene requisitos específicos. En CONSTIVAL dominamos las particularidades de cada estructura, evitando errores procedimentales costosos.

2. Identificación Correcta del Tipo de Reforma

Muchas empresas desconocen exactamente qué tipo de reforma necesitan. Te ayudamos a identificar si necesitas:

- Cambio de denominación social
- Modificación de objeto social
- Cambio de domicilio o sucursales
- Ajuste de plazos de administración
- Transformación a otra forma jurídica
- Cualquier otra modificación estatutaria

Este diagnóstico inicial evita trámites innecesarios y acelera el proceso.

3. Cumplimiento Integral de Requisitos Legales

Nos encargamos de que:

- La asamblea se instale con el quórum correcto
- Los votos se emitan en la proporción legal requerida
- La documentación sea redactada conforme a normas de la Superintendencia



www.constival.com



0969503502



info@constival.com



- Se cumplan declaraciones juradas obligatorias

4. Gestión Completa ante Superintendencia

No solo redactamos. Tramitamos directamente ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, asegurando que tu reforma se inscriba en el Registro de Sociedades. Somos nosotros quien sigue cada movimiento administrativo.

5. Transparencia en Plazos y Costos

Te informamos desde el inicio cuáles serán los tiempos reales de trámite ante la Superintendencia, los honorarios profesionales y cualquier gasto asociado. Sin sorpresas.

Inclusión del servicio

Análisis Inicial y Diagnóstico

- Revisión de estatutos vigentes
- Identificación del tipo exacto de reforma requerida
- Verificación de viabilidad legal de los cambios solicitados
- Recomendaciones basadas en legislación actual

Redacción de Documentación Legal

- Preparación de acta de asamblea o junta de socios
- Redacción de instrumentación del acto societario (documento privado o escritura pública según corresponda)
- Cumplimiento de declaraciones juradas requeridas por la Superintendencia (veracidad de información, origen de fondos)

Gestión Administrativa Completa

- Coordinación de convocatoria a asamblea/junta de socios
- Presentación de documentación ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
- Seguimiento del expediente ante la entidad pública
- Obtención de certificación de inscripción en el Registro de Sociedades
- Coordinación de diligencias registrales (si aplica: Registro Mercantil)

Consultoría Post-Reforma

- Entrega de documentación certificada y actualizada
- Asesoría sobre el impacto de la reforma en otros ámbitos (tributario, laboral, etc.) si aplica





Procedimiento

FASE 1: PREPARACIÓN (1-2 semanas)

1. Análisis de estatutos vigentes y determinación exacta de cambios a realizar
2. Verificación de viabilidad legal
3. Cotización y confirmación de honorarios

FASE 2: DOCUMENTACIÓN (1 semana)

1. Redacción de acta de asamblea/junta conforme a requisitos de quórum y votación
2. Preparación de instrumentación del acto societario con todas las declaraciones juradas obligatorias
3. Revisión y aprobación con el cliente

FASE 3: TRÁMITE ANTE SUPERINTENDENCIA (1-4 semanas)

1. Presentación de documentación completa ante la Superintendencia
2. Seguimiento del expediente
3. Respuesta a requerimientos (si los hay)
4. Obtención de resolución aprobatoria de inscripción en Registro de Sociedades

FASE 4: DILIGENCIAS FINALES (1-2 semanas)

1. Coordinación de anotaciones registrales necesarias
2. Entrega de documentación al cliente

Plazo Total Estimado: 4-9 semanas (No incluye el tiempo que tarde el cliente en convocarse o en tomar la decisión de reforma)

Nota importante: Los plazos ante la Superintendencia pueden variar según carga administrativa actual o si surgen requerimientos específicos. CONSTIVAL no controla estos tiempos, pero mantiene seguimiento permanente.

Requisitos

Documentación Obligatoria

1. **Estatutos Sociales Vigentes**
2. **Identificación de Accionistas/Socios**
 - Cédula de identidad o pasaporte
 - Certificado de votación





3. Definición Exacta de Cambios

- Redacción precisa de qué se va a reformar (nueva denominación, nuevo objeto social, nuevo domicilio, etc.)
- Motivación o justificación del cambio (para asesoramiento)

Documentación Adicional según el Tipo de Reforma

Si es cambio de objeto social:

- Descripción detallada del nuevo objeto social

Si es transformación de figura jurídica:

- Precisión de cuál es la nueva forma (transformación de SAS a Sociedad Anónima, por ejemplo)

Si es cambio de domicilio:

- Domicilio actual registrado
- Nuevo domicilio completo y específico (envío de planilla de servicio básico)

Si incluye aumento o disminución de capital:

- Constancia de fondos disponibles (en caso de aumento)
- Justificación de disminución
- Documentación de avales o garantías si aplica

Formato de Entrega

- Documentos preferiblemente digitalizados (PDF escaneado)
- Toda información debe ser veraz y actualizada

Precios

Tipo de Reforma (PLAN BÁSICO)	Socios / Accionistas	S.A.S.	Sociedad Anónima o Compañía de Responsabilidad Limitada
Cambio de Denominación	1 - 2	\$155 más IVA	\$205 más IVA
	3 - 4	\$195 más IVA	\$255 más IVA
	5 - 7	\$245 más IVA	\$305 más IVA
Cambio de Domicilio	1 - 2	\$155 más IVA	\$205 más IVA
	3 - 4	\$195 más IVA	\$255 más IVA
	5 - 7	\$245 más IVA	\$305 más IVA
Cambio Objeto Social	1 - 2	\$155 más IVA	\$205 más IVA
	3 - 4	\$195 más IVA	\$255 más IVA



**CONSTIVAL**

Tu socio legal empresarial

	5 - 7	\$245 más IVA	\$305 más IVA
Cambio Administración	1 - 2	\$155 más IVA	\$205 más IVA
	3 - 4	\$195 más IVA	\$255 más IVA
	5 - 7	\$245 más IVA	\$305 más IVA
Aumento/Disminución Capital	1 - 2	\$265 más IVA	\$315 más IVA
	3 - 4	\$315 más IVA	\$365 más IVA
	5 - 7	\$365 más IVA	\$415 más IVA
Transformación Societaria	1 - 2	\$465 más IVA	\$515 más IVA
	3 - 4	\$515 más IVA	\$565 más IVA
	5 - 7	\$565 más IVA	\$615 más IVA

Tipo de Reforma (PLAN PRO)	Socios / Accionistas	S.A.S.	Sociedad Anónima o Compañía de Responsabilidad Limitada
Cambio de Denominación	1 - 2	\$215 más IVA	\$265 más IVA
	3 - 4	\$265 más IVA	\$315 más IVA
	5 - 7	\$315 más IVA	\$365 más IVA
Cambio de Domicilio	1 - 2	\$215 más IVA	\$265 más IVA
	3 - 4	\$265 más IVA	\$315 más IVA
	5 - 7	\$315 más IVA	\$365 más IVA
Cambio Objeto Social	1 - 2	\$215 más IVA	\$265 más IVA
	3 - 4	\$265 más IVA	\$315 más IVA
	5 - 7	\$315 más IVA	\$365 más IVA
Cambio Administración	1 - 2	\$215 más IVA	\$265 más IVA
	3 - 4	\$265 más IVA	\$315 más IVA
	5 - 7	\$315 más IVA	\$365 más IVA
Aumento/Disminución Capital	1 - 2	\$315 más IVA	\$365 más IVA
	3 - 4	\$365 más IVA	\$415 más IVA
	5 - 7	\$415 más IVA	\$465 más IVA
Transformación Societaria	1 - 2	\$515 más IVA	\$565 más IVA
	3 - 4	\$565 más IVA	\$615 más IVA
	5 - 7	\$615 más IVA	\$665 más IVA

Nota:

Los valores corresponden únicamente a honorarios profesionales y no incluyen gastos notariales ni derechos de inscripción en el Registro Mercantil. En las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), varias reformas pueden realizarse mediante

www.constival.com

0969503502

info@constival.com



documento privado, por lo que generalmente no generan gastos notariales adicionales. En las Sociedades Anónimas y Compañías de Responsabilidad Limitada sí se requiere protocolización notarial, lo que implica costos adicionales.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tipos de reformas de estatutos que ustedes manejan?

Trabajamos con todas las reformas permitidas legalmente en la Ley de Compañías, incluyendo:

- Cambio de denominación social
- Modificación de objeto social
- Cambio de domicilio o establecimiento de sucursales
- Ajuste de plazos de administración
- Aumentos o disminuciones de capital
- Cambios en la estructura administrativa
- Transformación a otra forma jurídica (SAS a Sociedad Anónima, etc.)

Cada reforma tiene particularidades. En la consulta inicial determinamos exactamente qué aplica a tu empresa.

¿Trabajan con todos los tipos de sociedades?

Sí. Manejamos reformas para:

- Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)
- Sociedades Anónimas
- Compañías de Responsabilidad Limitada

Cada una tiene requisitos específicos que dominamos completamente.

¿Ustedes hacen todo el trámite o yo tengo que intervenir en algo?

CONSTIVAL gestiona la totalidad del proceso administrativo y legal. Lo que sí necesitamos de ti es:

1. Facilitar la información requerida desde el inicio
2. Que la administración apruebe y autorice el trámite
3. Disponibilidad para firmar los documentos finales

Nosotros manejamos toda la comunicación con la Superintendencia y seguimiento del expediente.

¿Qué quórum se necesita para que la asamblea apruebe una reforma?





Según la Ley de Compañías, para una reforma de estatutos se requiere:

- Primera convocatoria: 50% del capital pagado (Sociedades Anónimas y Compañías Limitadas)
- Segunda convocatoria: 33% del capital pagado
- Si no hay quórum en segunda convocatoria, se puede hacer tercera convocatoria sin requisito de quórum

Para Sociedades por Acciones Simplificadas, se requiere:

- Primera convocatoria: 50% del capital social con derecho a voto
- Segunda convocatoria: Los accionistas presentes que quieran votar

¿Qué porcentaje de votos se necesita para aprobar?

Para reformas ordinarias: Mayoría simple (más del 50%) de los votos presentes en la asamblea.

Excepciones (requieren unanimidad del 100% del capital social):

- Reformas a restricciones de negociación de acciones
- Cambios en cláusulas de resolución de conflictos (mediación o arbitraje)
- Cambios en autorización de transferencia de acciones

Si cambio de objeto social, ¿necesito permisos adicionales?

Depende del nuevo objeto social. Si tu nueva actividad es regulada (financiera, seguros, educativa, salud, etc.), es posible que requieras autorización previa de la autoridad sectorial.

¿Puedo transformar mi SAS en Sociedad Anónima o viceversa?

Sí. La Ley permite transformación entre formas jurídicas. El requisito es que además de aprobar la transformación, apruebes el nuevo estatuto adaptado a la nueva forma.

¿La reforma es válida desde que se aprueba en asamblea o desde que se inscribe?

Válida desde la aprobación. Sin embargo, surtirá efectos públicos solamente desde su inscripción en el Registro de Sociedades de la Superintendencia. Esto significa que terceros recién tendrán conocimiento de la reforma una vez inscrita. Por eso es crítico gestionar la inscripción rápidamente.

¿Qué pasa si no inscribo la reforma en la Superintendencia?

La reforma será válida internamente (entre accionistas), pero:

- No será oponible a terceros
- Terceros continuarán viendo la información anterior en el Registro





- Puede generar conflictos legales posteriores
- Para propósitos tributarios, laborales y de acceso a crédito, la reforma no tendrá efecto legal
- Bancos y proveedores verán la información desactualizada

Es esencial que la reforma se inscriba en el Registro de Sociedades de la Superintendencia.

¿Cuánto tiempo es válida la inscripción? ¿Caduca?

No caduca. Una vez inscrita la reforma, permanece vigente indefinidamente. Solo se cambia si realizas otra reforma posterior.

Si me cambian de objeto social, ¿afecta mis contratos vigentes?

No automáticamente. Los contratos vigentes mantienen su validez. Sin embargo:

- Si tenías licencias o permisos ligados al objeto social anterior, es posible que necesites actualizar trámites tributarios
- Algunos clientes pueden perder confianza si ven que el objeto cambió drásticamente
- Es recomendable asesorarse también en materia tributaria

¿Por qué confiar en CONSTIVAL y no en otras empresas que ofrecen lo mismo?

1. **No prometemos lo imposible:** Otros servicios prometen tiempos irreales (reforma en 1 semana incluido Superintendencia). CONSTIVAL es transparente sobre plazos reales.
2. **Especialización real:** No somos un despacho generalista. Nos enfocamos exclusivamente en derecho societario. Nuestro equipo vive y respira reformas, transformaciones, estructuras corporativas.
3. **Conocimiento de particularidades:** Sabemos exactamente qué falla más frecuentemente en cada tipo de reforma. Evitamos esos errores desde el diseño.
4. **Seguimiento real:** Nosotros estamos pendientes del expediente ante la Superintendencia, no tú. Somos nosotros quienes requerimos información si hace falta, quienes dan respuestas a la entidad pública.
5. **Transparencia de costos:** Cotizamos de antemano. Sin sorpresas de honorarios adicionales a mitad del proceso.
6. **Documentación de calidad:** Nuestras actas y documentos son redactados cumpliendo estrictamente con los requisitos de la Superintendencia. No son plantillas genéricas.





7. **Asesoría integral:** No solo hacemos el trámite. Te orientamos sobre consecuencias de tu reforma (tributarias, laborales, comerciales).

¿Garantizan que la Superintendencia aprobará mi reforma?

No. Eso sería mentira. La Superintendencia tiene criterios propios de revisión. Lo que SÍ garantizamos es:

- Que tu documentación cumplirá 100% de los requisitos legales
- Que no habrá rechazos por deficiencias administrativas de nuestra parte
- Que responderemos rápidamente si la Superintendencia tiene requerimientos
- Que, si detectamos algún impedimento legal, te lo comunicamos ANTES de presentar

En otras palabras: si hay rechazo, será por razones sustanciales del caso, no por errores procedimentales nuestros.

¿Qué pasa si la Superintendencia rechaza mi reforma?

Nosotros analizamos desde el inicio la viabilidad legal de tu reforma. Si detectamos riesgo de rechazo, te lo comunicamos antes de proceder.

Si aun así la Superintendencia rechaza, nos comprometemos a:

- Analizar el motivo del rechazo
- Revisar si es subsanable o si requiere cambios en la reforma misma
- Guiarte en las opciones para solucionar

¿Cuáles son los casos en que CONSTIVAL NO puede ayudarte?

Somos honestos. Hay situaciones donde no es nuestro rol o no podemos intervenir:

1. **Reformas que requieren permisos previos que tú no tienes:** Si cambias a actividad regulada y la autoridad sectorial no te autoriza, la reforma no procede.
2. **Conflictos entre accionistas:** Si hay pelea entre socios sobre la reforma, eso es asunto judicial, no administrativo. Te recomendamos mediador o abogado litigante.
3. **Reformas que implicarían fraude o ilegalidad:** No redactamos documentos que violen la ley o que sirvan para ocultar información.
4. **Empresas con debida diligencia comprometida:** Si hay investigación fiscal, sanción administrativa pendiente o sospecha de lavado, lo mejor es resolver eso primero.

En estos casos, te recomendamos especialistas en esas áreas.



**¿La reforma afecta los contratos laborales?**

No directamente. Los contratos con empleados mantienen su validez. Sin embargo:

- Si cambias objeto social drásticamente, posiblemente haya impacto en la clasificación de trabajadores
- Si cambias administrador, no afecta derechos laborales existentes
- Algunos cambios pueden hacer que los empleados soliciten revisión de sus condiciones (aunque no es obligación legalmente)

Recomendamos que, si la reforma es sustancial, comuniques a tu equipo de recursos humanos.

Mi SAS quiere transformarse a Sociedad Anónima porque vamos a buscar inversionistas. ¿Es posible?

Totalmente. Es una de las transformaciones más comunes. Lo que necesitas es:

- Aprobar en asamblea la transformación
- Aprobar el nuevo estatuto de Sociedad Anónima
- Presentar ambos documentos ante la Superintendencia

La SAS se disuelve y nace una Sociedad Anónima con los mismos accionistas. Toda la operatoria (contratos, permisos, activos) se mantiene bajo la nueva forma.

Mi empresa cambió de domicilio hace un año, pero nunca lo registramos. ¿Puedo hacerlo ahora?

Sí, pero la reforma surtirá efecto desde la inscripción, no retroactivamente. Esto significa que, durante ese año, legalmente estabas domiciliada en la dirección anterior (a efectos de demandas, notificaciones legales, etc.).

Te recomendamos hacerlo YA para que a futuro la información sea correcta.

Somos una Compañía Limitada y queremos cambiar de gerente. ¿Eso es una reforma de estatutos?

No. El cambio de gerente o administrador es un acto administrativo de menor entidad. Se realiza mediante acta de la junta e inscripción ante la Superintendencia, pero NO requiere reforma de estatutos (a menos que cambies otros aspectos de la administración).

Sin embargo, si el cambio va acompañado de cambios en plazos de administración o en atribuciones del puesto, sí sería reforma.

Tenemos restricción de negociación de acciones en nuestros estatutos. ¿Puedo quitarla?

Técnicamente sí, pero con una limitación importante: Cualquier accionista titular de





al menos 5% del capital que se oponga tiene derecho a solicitar que el tema se someta a procedimiento de mediación o arbitraje obligatorio.

Esto significa que no es una reforma que se aprueba con mayoría simple. Si hay desacuerdo con minoritarios, el cambio puede complicarse.

CONSTIVAL te asesoramos sobre si vale la pena intentarlo o si es preferible negociar directamente con los accionistas.

SERVICIO 3:

NOMBRAMIENTOS Y CAMBIOS ADMINISTRATIVOS

- **Nombramientos, renovaciones y renunciaciones de representantes legales, presidentes y administradores en SAS, Sociedades Anónimas y Compañías Limitadas.**

En CONSTIVAL gestionamos todos tus cambios administrativos de forma transparente y eficiente. Ya sea cambio de representante legal, renovación de nombramientos, renuncia de administradores o combinaciones de estos, nuestro equipo maneja cada detalle normativo para que tu empresa siga operando sin interrupciones.

Ventajas clave

1. **Gestión 100% de trámites ante organismos públicos**
 - Nos encargamos de presentar ante Registro Mercantil y/o Registro de Sociedades (SCVS) según corresponda. Tú no tienes que ocuparte de gestiones burocráticas.
2. **Cumplimiento normativo garantizado**
 - Cada nombramiento, renovación o renuncia cumple exactamente con los requisitos legales vigentes. Evitas multas, rechazos administrativos y retrasos.
3. **Claridad en procesos y plazos**
 - Te informamos desde el inicio qué documentos necesitamos, cuánto tiempo toma cada trámite y en qué momento recibirás resultados. Sin sorpresas.
4. **Servicio integral para todos los tipos societarios**
 - Trabajamos con SAS, Sociedades Anónimas y Compañías Limitadas. Un solo contacto para todas tus necesidades administrativas.

Inclusión del servicio

- Revisión de estatutos sociales de tu compañía para verificar estructura





administrativa vigente

- Redacción de acta de asamblea general de accionistas (o del acto societario correspondiente) con designación de nuevos administradores
- Generación del documento de nombramiento con todos los requisitos legales
- Gestión de inscripción en Registro Mercantil o Registro de Sociedades de SCVS
- Confirmación de inscripción exitosa y envío de documentación registrada
- Actualización RUC

Variantes del servicio

(Selecciona tu necesidad específica)

1. Cambio de Representante Legal

- Cambio del titular de representación legal, mantienen otros cargos administrativos

2. Cambio de Presidente

- Cambio de presidente u otro cargo estatutario específico

3. Renovación de Nombramiento

- Reección del mismo administrador (obligatoria antes de que venza su plazo)

4. Cambio Múltiple (Representante + Presidente)

- Cambios simultáneos de representante legal y otra posición administrativa

5. Solo Renuncia

- Trámite de renuncia sin reemplazo inmediato (situaciones temporales)

Procedimiento

Paso 1: Consulta Inicial (1-2 días)

- Nos contactas indicando tipo de cambio que necesitas
- Envío documentos básicos (datos del nuevo administrador)
- Confirmamos factibilidad y requisitos específicos de tu caso

Paso 2: Preparación de Documentación (1-2 días)

- Redactamos acta de asamblea y/o nombramiento con requisitos legales exactos
- Te enviamos para revisión y firma
- Realizas firmas (electrónicas o manuscritas según tu preferencia)



**Paso 3: Presentación Registral (1-2 días)**

- Presentamos ante Registro Mercantil o SCVS

Paso 4: Resolución e Inscripción (5-15 días hábiles según registrador)

- El organismo aprueba e inscribe el nombramiento
- En caso de rechazo, te notificamos y gestionamos la subsanación

Paso 5: Entrega de Resultados (1 día)

- Te enviamos copia de inscripción registral
- Entrega de documentación completa tramitada
- Asesoramiento sobre próximos pasos si aplica

El plazo total estimado es de 9-22 días hábiles (variable según complejidad y eficiencia registral)

Requisitos**Documentación obligatoria:****1. Datos Completos del Nuevo Administrador**

- Si es persona natural: cédula de identidad, certificado de votación, teléfono/celular, correo, dirección domiciliaria, profesión.
- Si es persona jurídica: razón social, RUC, representante legal autorizado para aceptar el cargo, cédula de identidad del representante legal, certificado de votación, teléfono/celular, correo, dirección domiciliaria, profesión.

2. Datos de Contacto Principal:

- Teléfono y correo del representante legal actual o contacto autorizado de la compañía

Precios

Tipo	S.A.S.	Sociedad Anónima o Compañía de Responsabilidad Limitada
Solo renuncia	\$75 más IVA	\$85 más IVA
Renovación representante legal o subrogante	\$99 más IVA	\$109 más IVA
Renovación representante legal y subrogante	\$125 más IVA	\$135 más IVA
Cambio de representante legal o subrogante	\$145 más IVA	\$155 más IVA





Cambio de representante legal y subrogante	\$167 más IVA	\$177 más IVA
---	---------------	---------------

Nota sobre precios:

- No incluyen aranceles de Registro Mercantil o SCVS
- No incluyen gastos de autenticación de firmas si lo requieres
- IVA se añade según normativa tributaria vigente

Presupuesto final se entrega antes de proceder

Preguntas frecuentes**¿Cuánto tiempo toma cambiar un representante legal?**

Entre 9 a 22 días hábiles. El plazo registral depende de la carga de trabajo del Registro Mercantil o SCVS, no de nosotros, pero nos encargamos de todo.

¿Es obligatorio cambiar representante legal?

No siempre. Depende de si vencerá su plazo, si hay desacuerdos accionarios, o si la compañía lo decide.

¿Qué pasa si no cambio administrador cuando vence su plazo?

Legalmente, el administrador continúa en funciones hasta que se designe reemplazo. Pero no es recomendable: genera incertidumbre legal.

¿Cuál es la diferencia entre "cambio de representante legal" y "cambio de presidente"?

El representante legal es quien firma y actúa en nombre de la empresa (ante terceros, notarías, etc.). El presidente es un cargo estatutario de gobierno interno. Pueden ser la misma persona u diferentes, según tu estatuto.

¿Puedo cambiar ambos al mismo tiempo?

Sí, totalmente. Nuestro plan está diseñado precisamente para eso.

¿Qué es un administrador subrogante?

Es alguien designado en estatutos para asumir automáticamente si el titular falta, está ausente o impedido. Si tu estatuto lo contempla, ese cambio se sigue igual.

¿Puedo cambiar representante legal sin cambiar presidente?

Sí, son cargos independientes.

¿Tengo que renovar nombramiento o se renueva solo?

La ley permite designaciones por hasta 5 años. Si vence el plazo, el administrador sigue en funciones, pero debe renovarse. Nosotros lo gestionamos, puesto que no es automático.



¿Realmente necesito el acta de asamblea?

Sí. La ley la exige.

¿Qué pasa si el nuevo administrador es extranjero?

Perfectamente válido. Necesitamos cédula de identidad o pasaporte, y puede ser notificado por correo/teléfono. Sin problemas.

¿Mi empresa tiene que estar al día con la SCVS para hacer cambios?

Para inscribir cambios administrativos no hay requisito previo de estar "al día". Pero si tienes deudas tributarias o retrasos en presentación de estados financieros, es recomendable regularizarte.

¿Necesito firma digitalizada o también manuscrita?

Cualquiera es válida. Lo adaptamos a tu preferencia.

¿El Registro Mercantil siempre aprueba los cambios que presentamos?

La mayoría de casos sí. El Registro hace control formal de legalidad. Si hay deficiencias (firma faltante, datos incompletos, etc.), notifican y te damos oportunidad de subsanar.

¿Qué es exactamente lo que hace la SCVS con el nombramiento?

Para SAS: verifica que cumpla requisitos formales, que el administrador no esté inhabilitado y luego inscribe. Esta inscripción genera presunciones de legalidad y es ejecutoria.

Para Compañías Anónimas y Limitadas: también verifica requisitos formales y genera un certificado registral que prueba el nombramiento.

¿El Registro me notifica directamente o tú me notificas?

Nosotros recibimos la notificación y te la comunicamos inmediatamente. Coordinamos cualquier gestión adicional requerida. Eres informado siempre.

¿Hay plazo máximo para que el Registro inscriba?

La ley no fija plazo exacto. Generalmente: 5-15 días hábiles. A veces más por congestión. Nosotros hacemos seguimiento cercano y aceleramos si hay demora injustificada.

¿Los cambios en SAS se tramitan diferente a una Compañía Limitada?

Sí, bastante. SAS se inscribe ante SCVS, tiene procesos más ágiles. Compañías Limitadas y Anónimas se inscriben ante Registro Mercantil. Los requisitos documentales varían ligeramente.

¿En una SAS el administrador único es lo mismo que el representante legal?





Generalmente sí. En SAS el administrador es representante legal por defecto.

¿Las Compañías Limitadas pueden tener un administrador único o siempre son varios?

Pueden ser uno o varios, depende del estatuto.

¿Los aranceles del Registro están incluidos en el precio?

No. Son pagados directamente al Registro Mercantil.

¿Hay descuento si necesito cambios administrativos para varias compañías?

Sí, podemos negociar. Contacta para presupuesto personalizado.

¿Qué garantiza CONSTIVAL?

Garantizamos cumplimiento normativo exacto, presentación ante organismos correctos y seguimiento hasta inscripción. Si nuestro error causa rechazo, subsanamos sin costo. No podemos garantizar velocidad del Registro (depende de ellos).

¿Qué pasa si se presenta un problema legal después del cambio?

Incluimos asesoramiento sobre implicaciones legales del cambio. Pero responsabilidades posteriores (litigios, impuestos, etc.) son responsabilidad de la compañía. Somos gestores administrativos, no asesores legales permanentes (puedes contratarlo aparte).

¿Qué sucede si el nuevo administrador rechaza el cargo después de inscrito?

Es muy raro, pero si ocurre, debe realizarse nuevo cambio. Nosotros gestionaríamos ese nuevo trámite a precio reducido. El rechazo posterior a inscripción no es culpa de nuestro procedimiento.

¿Necesito contratarlos de nuevo si hay cambio posterior?

Sí, cada cambio administrativo es un trámite independiente. Pero clientes recurrentes tienen facilidades.

¿Qué pasa si mi compañía está en otra provincia?

No importa. Gestionamos cambios para empresas de cualquier provincia.

Si tengo dudas sobre la viabilidad del cambio antes de contratar, ¿puedo consultar gratis?

Ofrecemos consulta inicial gratuita de 15 minutos para evaluar tu caso y explicar opciones. Después de eso, requiere cotización y contratación de servicio.

¿Por qué elegirnos?





No prometemos milagros. Prometemos:

- Transparencia total en requisitos y plazos (indicamos que Registro/SCVS maneja sus tiempos propios)
- Experiencia comprobada en derecho societario ecuatoriano (no somos generalistas)
- Responsabilidad directa en subsanaciones por errores nuestros
- Comunicación constante (tú siempre sabes en qué fase está tu trámite)
- Documentación completa y archivada para futuros cambios

Lo que NO ofrecemos:

- Cambios en 2-3 días (es irreal si el Registro o Superintendencia está congestionado)
- Garantía de aprobación si la documentación del cliente es defectuosa
- Servicios fiscales (trabajamos con especialistas si lo necesitas)
- Gestión de conflictos accionarios (es legal-contencioso, no administrativo)

SERVICIO 4:

DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES: SAS, SA Y COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

"Cierre Seguro y Eficiente de su Empresa: Disoluciones Voluntarias, Abreviadas u Ordinarias en CONSTIVAL"

En CONSTIVAL, especialistas en derecho societario ecuatoriano, gestionamos la disolución y liquidación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), Sociedades Anónimas (SA) y Compañías de Responsabilidad Limitada (CRL) ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS). Adaptamos el proceso a su situación: abreviado si no hay deudas con terceros u ordinario para casos complejos. Cumplimos estrictamente la Ley de Compañías, evitando riesgos personales y asegurando cancelación registral rápida y legal.

Ventajas clave

Nos diferenciamos por nuestra experiencia exclusiva en trámites societarios ante SUPERCIAS, con enfoque en eficiencia y protección de socios:

- **Personalización Total:** Evaluamos su caso (SAS con simplificaciones, SA o CRL) para elegir abreviado (sin complicaciones si no hay deudas) u ordinario, minimizando costos y tiempos.
- **Cumplimiento Garantizado:** 100% alineado a la Ley de Compañías y





Reglamentos vigentes, con declaraciones juradas precisas para evitar responsabilidades solidarias.

- **Asesoría Integral:** Revisión contable, redacción de actas y seguimiento hasta cancelación.
- **Eficiencia Probada:** Procesos abreviados en semanas si aplica (unanimidad y no deudas), vs. ordinarios estándar.
- **Transparencia:** Cotización fija inicial, sin costos ocultos.

Inclusión del servicio

- Consulta inicial gratuita para evaluar causal.
- Redacción de acta de junta general unánime.
- Instrumentación notarial (escritura pública o documento privado).
- Solicitud y seguimiento en SUPERCIAS (resolución, publicación si aplica, inscripción Registro Mercantil/Sociedades).
- Obtención resolución de cancelación y razón de inscripción.
- Asesoría post-cancelación (actualización RUC, etc.).

Procedimiento

1. **Evaluación Inicial:** Revisión estatutaria.
2. **Decisión Societaria:** Acta junta unánime aprobando disolución, liquidador y no deudas.
3. **Documentación y Solicitud:** Escritura pública/documento privado más documentos habilitantes a SUPERCIAS.
4. **Aprobación y Publicación.**
5. **Liquidación.**
6. **Cancelación.**

Requisitos

1. RUC y certificado inscripción Registro Mercantil/Sociedades.
2. Último balance final de operaciones y cuadro de distribución de haber social (firmado contador representante legal).
3. Identificaciones (cédulas/RUC) de todos socios y representante legal.
4. Datos contacto: domicilios, emails para notificaciones.



**Precios**

Número de accionistas	S.A.S.		Sociedad Anónima o Compañía de Responsabilidad Limitada	
	Abreviado	Ordinario	Abreviado	Ordinario
1	\$157 más IVA	\$187 más IVA	\$177 más IVA	\$197 más IVA
2 - 3	\$197 más IVA	\$217 más IVA	\$217 más IVA	\$237 más IVA
4 - 6	\$237 más IVA	\$257 más IVA	\$257 más IVA	\$277 más IVA
7 +	\$277 más IVA	\$297 más IVA	\$297 más IVA	\$317 más IVA

Nota:

Los valores corresponden únicamente a honorarios profesionales y no incluyen gastos notariales ni derechos de inscripción en el Registro Mercantil. En las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), varias reformas pueden realizarse mediante documento privado, por lo que generalmente no generan gastos notariales adicionales (dependiendo el caso). En las Sociedades Anónimas y Compañías de Responsabilidad Limitada sí se requiere protocolización notarial, lo que implica costos adicionales.

Preguntas Frecuentes**¿Puedo disolver si hay deudas?**

No en abreviado. Usamos ordinario con pago secuencial.

¿Diferencia SAS vs. SA/CRL?

SAS: Doc privado, simplificaciones, no certificados. SA/CRL: Escritura pública, más formal.

¿Qué pasa si aparece deuda post-cancelación?

Socios/representante legal responden ilimitadamente; por eso verificamos exhaustivamente.

¿Es reversible?

Posible reactivación si no está cancelada, vía SUPERCIAS.

¿Necesito que todos los socios estén presentes?

Sí, unanimidad para abreviado/voluntaria; delegados con poder.



**SERVICIO 5:****CESIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES****• Cesión rápida de acciones y participaciones.**

Cede tus acciones o participaciones de manera segura, rápida y 100% legal. En CONSTIVAL, expertos en derecho societario gestionamos la transferencia en SAS, SA y Compañías Limitadas, evitando multas y asegurando la inscripción inmediata en libros societarios y notificación ante la Superintendencia de Compañías. ¡Simplifica tu operación societaria con nuestro proceso digital y transparente!

• Ventajas clave

En CONSTIVAL nos diferenciamos por nuestro enfoque especializado en derecho societario ecuatoriano ofreciendo:

- **Cumplimiento total con la normativa vigente:** Seguimos estrictamente la Ley de Compañías y regulaciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), evitando sanciones por retrasos en inscripciones o notificaciones.
- **Proceso 100% digital y ágil:** Desde la firma electrónica hasta la notificación online en el Portal de Trámites de la SCVS, reducimos tiempos a 5-10 días hábiles.
- **Asesoría personalizada por tipo societario:** Adaptamos el procedimiento a SAS, SA o Compañía Limitada (CRL), considerando restricciones estatutarias o consentimientos requeridos.
- **Transparencia en costos:** Precios fijos sin sorpresas, incluyendo redacción, inscripciones y notificaciones.
- **Garantía de oponibilidad:** Aseguramos que la cesión sea válida inter partes y frente a terceros mediante inscripción en el Libro correspondiente.
- **Atención prioritaria:** Soporte de abogados con +7 años en societario, disponibles vía WhatsApp o Zoom.

• Inclusión del servicio

- Revisión de estatutos para verificar restricciones o consentimientos.
- Redacción del instrumento de cesión (carta privada para SA/SAS; documento privado o escritura pública para CRL).
- Coordinación de firmas (presenciales o electrónicas).
- Inscripción en el Libro de Acciones/Participaciones y Socios.
- Notificación obligatoria a la SCVS vía portal web.
- Emisión de nuevos títulos o certificados.
- Entrega de carpeta digital con todos los documentos.





Procedimiento

1. **Envío de requisitos:** Recibe cotización y recibimos envío de documentos.
2. **Redacción y revisión:** Elaboramos el instrumento de cesión personalizado.
3. **Firma e inscripción societaria:** Firmas y anotación en el Libro correspondiente.
4. **Entrega final:** Recibe documentos actualizados y confirmación de registro.

Requisitos

- Copia de cédulas o pasaportes de cedente y cesionario.
- Detalles de la cesión: cantidad de acciones/participaciones, valor unitario/total, naturaleza (onerosa/gratuita).
- Correo electrónico de cedente y cesionario.
- Datos SCVS: RUC de la sociedad, usuario/contraseña del portal SUPERCÍAS.
- Poder si actúa apoderado.

Precios

Tipo	S.A.S.	Sociedad Anónima	Compañía de Responsabilidad Limitada
Transferencia de acciones	\$99 más IVA	\$119 más IVA	\$159 más IVA

Nota:

Los valores corresponden únicamente a honorarios profesionales y no incluyen gastos notariales ni derechos de inscripción en el Registro Mercantil. En las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), y en este caso las Sociedades Anónimas, pueden realizarse mediante documento privado, por lo que generalmente no generan gastos notariales adicionales. En las Compañías de Responsabilidad Limitada sí se requiere protocolización notarial, lo que implica costos adicionales.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto demora la cesión?

5-10 días hábiles desde recepción de documentos completos.

¿Puedo ceder solo parte de mis acciones?

Sí, se especifica la cantidad en la carta de cesión.

¿Qué pasa si hay restricciones en estatutos?





Las revisamos primero; para SA/SAS posible autorización asamblearia. CRL requiere unánime para terceros.

¿Qué pasa si soy extranjero o persona jurídica?

Aplicable. Requerimos pasaporte/RUC y declaración de origen lícito de fondos si aplica.

¿Garantizan confidencialidad?

Absoluta, cumpliendo Ley de Protección de Datos.

SERVICIO 6:**REGISTRO DE MARCA****• ¡Proteja su Identidad Empresarial con el Registro de Marca ante el SENADI!**

En CONSTIVAL, especialistas en derecho societario, le ofrecemos un servicio integral y personalizado para registrar su marca en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI). Evite riesgos de infracciones, oposiciones inesperadas y competencia desleal. Con nuestro expertise en constituciones de SAS, reformas y cesiones de acciones, integramos la protección de su marca a la estructura de su negocio, garantizando una asesoría eficiente y transparente desde la solicitud hasta la obtención del título de registro.

• Ventajas

Nos diferenciamos por nuestro enfoque 100% orientado al empresario ecuatoriano, combinando derecho societario con propiedad intelectual:

- **Asesoría integral desde el inicio:** Realizamos búsqueda previa de anterioridades para minimizar riesgos de rechazo u oposiciones.
- **Experiencia en empresas:** Ideal para SAS y compañías en crecimiento; vinculamos el registro de marca con su estructura societaria (estatutos, reformas).
- **Seguimiento personalizado:** Monitoreo completo del trámite (examen de forma, publicación, oposiciones, resolución y título) con actualizaciones vía WhatsApp o email.
- **Transparencia total:** Sin sorpresas; le explicamos cada paso basado en la normativa vigente (COESCCI y Reglamento de Gestión de los Conocimientos). No prometemos aprobaciones garantizadas (el SENADI decide), pero maximizamos su oportunidad con preparación impecable.
- **Tiempo optimizado:** Trámite promedio de 6-12 meses.





📌 Inclusión del servicio

1. **Búsqueda fonética y de anterioridades** en base SENADI (recomendada para evitar conflictos).
2. **Elaboración y presentación de la solicitud** en línea (casillero virtual SENADI).
3. **Clasificación correcta** según Clases Niza (una clase por solicitud).
4. **Seguimiento del examen de forma** (15 días hábiles) y publicación en Gaceta (30 días para oposiciones).
5. **Examen de fondo y resolución** (hasta 6 meses).
6. **Obtención y entrega del Título de Registro** (vigencia 10 años, renovable).

📌 Procedimiento

1. **Contacto inicial:** Envío de requisitos y cotización (1 día).
2. **Búsqueda previa:** Verificación de viabilidad (2-5 días).
3. **Preparación solicitud:** Formulario con descripción, reproducción de marca, clase Niza, productos/servicios.
4. **Presentación y pago tasas:** Ante SENADI vía casillero virtual.
5. **Examen de forma:** SENADI verifica requisitos (15 días); subsanación si aplica.
6. **Publicación en Gaceta:** 30 días para oposiciones.
7. **Examen de fondo:** Análisis de registrabilidad (prohibiciones absolutas/relativas).
8. **Resolución:** Concesión o denegación (máx. 6 meses).
9. **Emisión de Título:** Firma digital y notificación.
10. **Entrega final de documentación.**

📌 Requisitos

- Copia de cédula o RUC del solicitante (persona natural o jurídica).
- Correo electrónico, celular y dirección del solicitante.
- Reproducción de la marca: Imagen en alta resolución (JPG/PNG, máx. 8x8 cm; denominativa, mixta, gráfica, etc.).
- Descripción clara del signo (colores, elementos).
- Lista de productos/servicios que desee proteger.
- Poder simple (si actúa apoderado) o designación de representante legal.
- Prioridad extranjera (si aplica): Copia solicitud exterior.



**Precios**

Tipo	Precio
Registro de marca	\$300 más IVA
Renovación de marca	\$200 más IVA
Sólo búsqueda fonética	\$40 más IVA

Nota:

Los valores corresponden únicamente a honorarios profesionales y no tasas del SENADI. Descuentos para clientes societarios (SAS/reformas).

Preguntas Frecuentes**¿Cuánto tarda el registro?**

Promedio 6-12 meses, SENADI resuelve en máx. 12 meses desde la solicitud.

¿La marca es exclusiva nacional o internacional?

Exclusiva en Ecuador (10 años renovables).

¿Puedo registrar cualquier diseño?

Debe ser gráfico/distintivo (palabras, logos, colores, etc.); no genérico.

¿Qué vigencia tiene?

10 años desde concesión. Renovable sin prueba de uso.

¿CONSTIVAL garantiza aprobación?

No, SENADI decide por registrabilidad. Pero con nuestra preparación, reducimos rechazos al mínimo.

¿Integra con mi SAS?

Sí. Registramos la marca a nombre de su compañía y actualizamos estatutos si necesita.

